

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 518/2533 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธรน กิจ
จำกัด

โจทก์

หม่อมหลวง วรเทพ เทวกุล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ในการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี มีผู้เข้าสู้ราคาโดยชอบและไม่ปรากฏพฤติการณ์ ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่ผู้สู้ราคาสูงสุด ดังนี้ ถือว่าการขายทอดตลาดสมบูรณ์แล้วโจทก์จะขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าราคาที่ขายได้ต่ำกว่าราคาเป็นจริง และราคาประเมินของกรมที่ดินหรือราคาที่โจทก์รับจำนองไว้จากจำเลย และมีผู้จะซื้อในราคาสูงกว่าหาได้ไม่.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาซื้อและจำนองศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 434,916.57 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์จึงขอบังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดห้องชุดเลขที่ 191/18 ชั้นที่ 3 อาคารชุดศิวาลัยคอนโดมิเนียมเลขที่ 191 แขวงวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยจำนองไว้กับโจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2531 และได้ขายให้แก่นายสุพจน์ สุนทรจนวนวงศ์ ผู้สุราคารสูงสุดตามคำสั่งศาล

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ต่ำกว่าราคาเป็นจริงและราคาประเมินของกรมที่ดิน ทั้งต่ำกว่าราคาที่โจทก์รับจำนองไว้จากจำเลย และมีผู้แจ้งความจำนงจะซื้อทรัพย์สินรายนี้จากการขายทอดตลาดในราคาที่สูงกว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายไป แต่เนื่องจากการจราจรติดขัดจึงเข้าประมูลไม่ทัน ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พิเคราะห์คำร้องแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุที่จะสั่งให้ยกเลิกการขาย ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่า โจทก์แถลงไว้ในคำร้องอย่างชัดเจนว่าในวันขายทอดตลาดโจทก์มีผู้ซื้อในราคาสูงกว่าแต่ไม่สามารถเข้าประมูลได้ทันเนื่องจากการจราจรติดขัดมาก และการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายครั้งแรก การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขายทอดตลาดได้ตามราคาที่ประมูลซึ่งต่ำเกินไปเท่ากับว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในตัว เห็นว่า แม้การขายทอดตลาดจะเป็นการขายครั้งแรกหลังจากที่ได้ประกาศเลื่อนการขายมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้คัดค้านการประเมินราคาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับการทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดไว้แต่อย่างใด เมื่อมี

ผู้เข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดโดยชอบและเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่ามีผู้ผู้ราคาสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ก็รายงานต่อศาลเพื่อพิจารณาว่าสมควรตกลงขายให้แก่ผู้ผู้ราคาสูงสุดหรือไม่ เมื่อศาลเห็นว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควร และไม่ปรากฏพฤติการณ์สื่อว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างไร ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่ผู้ผู้ราคาสูงสุด ถือว่าการขายทอดตลาดสมบูรณ์แล้ว โจทก์จะขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าราคาที่ขายได้ต่ำกว่าราคาเป็นจริง และราคาประเมินของกรมที่ดินหรือราคาที่โจทก์รับจำนองไว้จากจำเลย และมีผู้จะซื้อในราคาที่สูงกว่าหาได้ไม่ และเพียงแต่ข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวโดยมิได้ระบุถึงพฤติการณ์ที่สื่อไปในทางไม่สุจริตของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการดำเนินการขายทอดตลาด ยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะฟังว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย..."

พิพากษายืน.

(มหนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ